

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1600-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1885-2026/PS2**

DENUNCIANTE : CARLOS ALFONSO FRANCISCO RÍOS OLIVA
(EL SEÑOR RÍOS)

DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
(EL BANCO)

MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
ALLANAMIENTO
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS

ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 30 de junio de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 del 28 de abril de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); en tanto habría cargado indebidamente cuatro (4) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4634-****-****-6252 del denunciante, las cuales no reconoce haber autorizado, pues: (i) pese a que detectó a estas como sospechosas, no procedió a bloquear preventivamente la tarjeta de crédito; y, (ii) comunicó lo acontecido cuando las operaciones aún se encontraban “en proceso”.

Fecha	Detalle	Importe S/
20/12/2025	IZI*ARTÍCULOS ELECTRIC LIMA	2 797,00
20/12/2025	IZI*ARTÍCULOS ELECTRIC LIMA	100,00
20/12/2025	IZI*ARTÍCULOS ELECTRIC LIMA	100,00
20/12/2025	IZI*ARTÍCULOS ELECTRIC LIMA	100,00

2. El 4 de mayo de 2026, el señor Ríos presentó un escrito por medio del cual señaló que el Banco debía ser quien remita los estados de cuenta de los últimos seis meses.
3. El 11 de mayo de 2026, el Banco presentó un escrito apersonándose al presente procedimiento.
4. En la misma fecha, el Banco presentó un escrito adicional donde señaló sus descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) Respecto a la primera operación cuestionada por el monto de S/ 2 797,00, indicó que esta se realizó por medio del circuito operativo regular que se prevé para esta clase de transacciones, con tarjeta presente;
- (ii) en su escrito de denuncia, el señor Ríos reconoció que entregó su tarjeta en su domicilio a una tercera persona, no habiendo acreditado que la destrucción de la tarjeta que alega el denunciante haya comprendido la ruptura del respectivo chip, por tanto, el registro de la referida operación fue correcto;

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1600-2026/PS2**

- (iii) respecto a las tres operaciones restantes, formuló su allanamiento, solicitando que la sanción a imponer sea una amonestación y que se le exonere del pago de costos del proceso; y,
 - (iv) añadió que, al momento de determinar la respectiva medida correctiva, se considere el grado de participación del denunciante en los hechos vinculados a la denuncia.
5. El 3 de junio de 2026, el Banco presentó un escrito adicional, por medio del cual precisó lo siguiente:
- (i) La operación se realizó con el ingreso de la clave de 4 dígitos, la cual tiene el carácter de ser de exclusivo conocimiento del denunciante, además de haber estado presente la tarjeta de crédito respectiva;
 - (ii) en el momento que se realizó la operación cuestionada, la tarjeta se encontraba operativa, debiendo señalar que el bloqueo de la tarjeta ocurrió de forma posterior a la ejecución de la respectiva operación;
 - (iii) no es necesaria la presentación de un comprobante físico firmado, pues lo que debe acreditarse es el cumplimiento de los factores de autenticación;
 - (iv) respecto al hecho de que habría incumplido su deber de proteger información de datos personales, el señor Ríos no ha acreditado que haya incurrido en dicha conducta, desconociendo como terceras personas habrían tomado conocimiento de los datos del denunciante;
 - (v) los mecanismos de monitoreo y detección de operaciones como inusuales son de carácter reactivo, y no predictivo;
 - (vi) luego que se autoriza una operación de conformidad con los mecanismos de seguridad establecidos, esta continua con su flujo operativo, no existiendo la posibilidad de reversión;
 - (vii) el hecho alegado por el denunciante referido a que la operación se encontraba “en proceso” implica que la operación ya se autorizó y viene atravesando etapas de procesamiento, compensación, liquidación o registro, no significando que la operación se encuentre pendiente de aprobación o que se pueda dejar sin efecto por decisión de la entidad financiera; y,
 - (viii) en el presente caso, la causa determinante de la realización de la operación cuestionada fue la entrega voluntaria de tarjeta que realizó el denunciante y la posterior obtención de los mecanismos de autenticación, por lo que se configuraría ruptura del nexo causal.
6. El 17 de junio de 2026, el señor Ríos presentó un escrito por medio del cual señaló que la tarjeta de crédito N° 4634-****-****-6252 le fue entregada en septiembre de 2025.
7. El 22 de junio de 2026, el Banco presentó un escrito a través del cual señaló que la tarjeta de crédito N° 4634-****-****-6252 se encontraba cancelada desde el 19 de febrero de 2026.

ANÁLISIS

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1600-2026/PS2****Sobre el allanamiento parcial del Banco**

8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 330° del Código Procesal Civil —aplicable de forma supletoria a los procedimientos administrativos—, el allanamiento implica la aceptación de la pretensión dirigida contra el administrado; es decir, la parte denunciada acepta la pretensión de la denuncia¹.
9. Por otro lado, el artículo 112° del Código establece que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada, se da por concluido el procedimiento con la declaración de su responsabilidad, pudiendo imponérsele una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos y exonerándolo del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas².
10. En consecuencia, en mérito al allanamiento formulado, corresponde declarar responsable al Banco por la infracción detallada en el numeral 1 de la presente resolución, particularmente en lo que se refiere a las tres (3) operaciones no reconocidas por los importes de S/ 100,00, S/ 100,00 y S/ 100,00.

Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

11. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
12. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.

¹ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL**

Artículo 330.- Allanamiento y Reconocimiento

El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante el Auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de ésta. (...)

² **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1390 publicado el 5 de setiembre de 2018).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1600-2026/PS2**

13. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
14. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
15. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
16. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad³ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
17. Este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso,

³ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa

(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1600-2026/PS2**

la operación materia de denuncia es un consumo presencial, realizados a través de un terminal de punto de venta (POS), por lo que su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento).

18. Debe tenerse presente que, en un reciente pronunciamiento⁴, la Sala Especializada de Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por Internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
19. Finalmente, es pertinente señalar que, el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de la Resolución SBS N° 02286-2024 que introdujo el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece que para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación rige para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será a partir de su renovación⁵. Así, debido a que la operación cuestionada fue realizada el 18 de septiembre de 2025, es necesario verificar si en su realización era necesario o no que se aplique lo establecido en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
20. Al respecto, en el presente caso, el señor Ríos manifestó que la tarjeta de crédito N° 4634-****-****-6252 le fue entregada en septiembre de 2025.
21. Cabe precisar que, pese a que se le solicitó al Banco que indique la fecha de alta de la tarjeta de crédito N° 4634-****-****-6252, dicha entidad financiera únicamente indicó que dicho producto financiero fue cancelado el 19 de febrero de 2026.
22. En ese sentido, considerando que el propio consumidor indicó que la tarjeta de crédito N° 4634-****-****-6252 fue entregada en el mes de septiembre de 2025, esto es después del 1 de julio de 2025, corresponde aplicar las modificaciones efectuadas al Reglamento de Tarjetas, las cuales se encuentran reguladas en el numeral 7 del artículo 16° de dicha norma.

Sobre la responsabilidad del Banco por las operaciones no reconocidas

⁴ Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI

⁵ **RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024**

Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:

(...)

b) Operación con tarjeta de crédito presente:

b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.

b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.

c) Operación con tarjeta de crédito o débito no presente: desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1600-2026/PS2**

23. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁶. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁷.
24. El artículo 18° del Código⁸ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
25. El artículo 19° del Código⁹ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.
26. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad¹⁰.

- ⁶ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**
Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.
- ⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 1°.- Derechos de los consumidores
1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: (...)
c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.
- ⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 18°.- Idoneidad
Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.
- ⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 19°.- Obligación de los proveedores
El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.
- ¹⁰ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor
El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.
El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1600-2026/PS2**

27. El artículo 23° del Reglamento establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente¹¹.
28. De conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento, el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, aprobado, **mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento**, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo. Asimismo, establece que para el caso de operaciones con tarjeta presente estos factores son: **(i) el chip de la tarjeta o su representación digital; y, (ii) la clave secreta u otro que establezca la superintendencia**¹².
29. El señor Ríos denunció al Banco, entre otros, porque cargó indebidamente una (1) operación en su tarjeta de crédito N° 4634-****-****-6252, la cual no reconoce haber autorizado por los motivos expuestos en el numeral 1 de la presente resolución.

Fecha	Detalle	Importe S/
20/12/2025	IZI*ARTÍCULOS ELECTRIC LIMA	2 797,00

30. En sus descargos, el Banco manifestó que el consumo materia de denuncia fue realizado mediante el circuito operativo normal previsto para este tipo de operaciones, con el ingreso de la clave secreta la cual es de exclusivo conocimiento del denunciante.
31. Para acreditar sus afirmaciones, la denunciada presentó el “*Reporte de Autorizadas y Confirmadas TC*”, de dicho documento se observa la siguiente información:

“Reporte de Autorizadas y Confirmadas TC”

11

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas**

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, las empresas serán responsables de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

12

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**Artículo 16.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios**

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios:

(...)

7. El proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 de dicho reglamento, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según el tipo de operación del que se trate:

7.1 Para operaciones con tarjeta presente se requieren dos factores, donde el primero es el chip de la tarjeta o su representación digital. El segundo factor puede ser una clave secreta (PIN) u otro que establezca la Superintendencia.

(...)

M-OPS-04/01

Página 7 de 19

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

Calle De la Prosa 104 - San Borja, Lima, Perú/ Central:(511) 224-7800

www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1600-2026/PS2

REPORTE DE AUTORIZADAS Y CONFIRMADAS TC

Tabla +										🔍 📄 📱 🖨️ 🗑️	
	fecha_fecha	A1 horitz	A1 numautorizacion	A1 tiporganizaciontarjetacredito	A1 destiporganizaciontarjetacredito	moneda	A1 ribmoneda	A1 codestablecimiento	A1 destre	A1 tipmodconfirmacion	
1	2025-12-19	170525	001697	016	> ORGANIZACION MC MONEDA NACIONAL	448.6800	SOL	PERU	000401377	MDONGAO*FREERIAS LIMA PE	10
2	2025-12-20	183338	000889	016	> ORGANIZACION MC MONEDA NACIONAL	270.0000	SOL	PERU	000589812	IZI*ARTICULOS ELECTRIC LIMA PE	05
3	2025-12-20	184316	001479	016	> ORGANIZACION MC MONEDA NACIONAL	100.0000	SOL	PERU	000589812	IZI*ARTICULOS ELECTRIC LIMA PE	05
4	2025-12-20	184254	001225	016	> ORGANIZACION MC MONEDA NACIONAL	100.0000	SOL	PERU	000589812	IZI*ARTICULOS ELECTRIC LIMA PE	05
5	2025-12-20	184206	000673	016	> ORGANIZACION MC MONEDA NACIONAL	100.0000	SOL	PERU	000589812	IZI*ARTICULOS ELECTRIC LIMA PE	05
6	2025-12-20	114840	000889	016	> ORGANIZACION MC MONEDA NACIONAL	67.1200	SOL	PERU	604000001	DLC*RAPI PERU MAGDALENA DEL PE	10

Tabla +											🔍 📄 📱 🖨️ 🗑️	
imacion	A1 destipmodconfirmacion	A1 codtarjeta	A1 codtarjeta20	A1 tiprelectronica	A1 destiprelectronica	A1 codentipmodcode	monetipreliquidacion	A1 ribmonetipreliquidacion	A1 codtokenproveedoreserv	A1 destokenproveedoreserv		
1	CREDENCIAL EN ARCHIVO	0004034021268430164	T9994634021268430164	0	FUERA DE DOMINIO	85	137.0000	> DOLAR AMERICANO EUU	HA(1)	HA(1)		
2	LECTURA DE CHIP	0004034021268430164	T9994634021268430164	0	FUERA DE DOMINIO	2 2	31.0000	> DOLAR AMERICANO EUU	HA(1)	HA(1)		
3	LECTURA DE CHIP	0004034021268430164	T9994634021268430164	0	FUERA DE DOMINIO	2 2	31.0000	> DOLAR AMERICANO EUU	HA(1)	HA(1)		
4	LECTURA DE CHIP	0004034021268430164	T9994634021268430164	0	FUERA DE DOMINIO	2 2	31.0000	> DOLAR AMERICANO EUU	HA(1)	HA(1)		
5	LECTURA DE CHIP	0004034021268430164	T9994634021268430164	0	FUERA DE DOMINIO	2 2	31.0000	> DOLAR AMERICANO EUU	HA(1)	HA(1)		
6	CREDENCIAL EN ARCHIVO	0004034021268430164	T9994634021268430164	0	FUERA DE DOMINIO	85	21.0000	> DOLAR AMERICANO EUU	HA(1)	HA(1)		

32. De la revisión de los citados medios probatorios, se observa la siguiente información:

Tarjeta de Crédito N°	4634-****-****-6252
Fecha y hora	20/12/2025 – 18:39:34
Establecimiento	IZI*ARTÍCULOS ELECTRIC LIMA
Monto de Operación S/	2 797,00
Código de autorización	008889
Modo de entrada	05 - Lectura de chip
Código de respuesta	2- Lectura de Banda Magnética
Pin presente	2 - Si

33. Tras el análisis de los elementos de convicción mencionados, se aprecia que la operación se realizó con la presencia física de la tarjeta de crédito del denunciante, pues el código “05” en el campo “Modo de Entrada” da cuenta de que el consumo se ejecutó con la lectura del chip de la tarjeta de crédito.
34. Asimismo, la información contenida en el reporte de la empresa procesadora (Visa), permite corroborar que la clave secreta de la tarjeta de crédito de la denunciante fue ingresada en el dispositivo POS, por cada operación, lo cual dio como resultado “2” en el registro “PIN presente” y código de respuesta “2 - Lectura de Banda Magnética”. En ese sentido, de una revisión conjunta de los medios probatorios aportados al procedimiento, se puede concluir que el consumo denunciado fue válidamente autorizado con la tarjeta de crédito del señor Ríos y el ingreso de su clave secreta.
35. En línea con lo expuesto, el Banco precisó que la validez del consumo materia de análisis no requería la presentación del *voucher* debidamente firmado, sino de medios probatorios que acrediten que la operación se procesó cumpliendo los mecanismos de seguridad establecidos en la normativa, lo que incluye los factores de autenticación.
36. Ahora bien, respecto a los **factores de autenticación para uso de tarjeta presente**, establecidos en el numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento se observa lo siguiente:
- (i) **Primer factor (Algo que el usuario posee):** En el presente caso, ha quedado acreditada la lectura del chip de la tarjeta de crédito mediante la glosa “05 – Lectura de chip”.
- (ii) **Segundo factor (Algo que el usuario conoce):** En el presente caso, ha quedado acreditado que la operación de consumo se concretó con el ingreso de la clave secreta, mediante las glosas “Pin presente: 2 - Si”.
37. En este punto es pertinente precisar que, si bien el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad establece, además de los factores de autenticación, que las operaciones



requieren que se acredite un control ante ataques de hombre en el medio que pueda incluir un código único generado mediante métodos criptográficos, y la notificación de los datos de la operación al usuario; debe tenerse en cuenta que ambos requisitos no están expresamente comprendidos en la redacción del numeral 7 del artículo 16° del Reglamento.

38. En efecto, como ha sido indicado previamente, el referido numeral 7, aun cuando se remite al artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, lo hace únicamente respecto de los **factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento (algo que el usuario es, conoce o posee)**, y precisa en su numeral 7.1 que estos factores corresponderán al chip de la tarjeta y al ingreso de la clave secreta. Así, por disposición expresa de la regulación sectorial, **ambos elementos serán los únicos a verificar en el análisis de autenticación reforzada de operaciones con tarjeta de crédito presente.**
39. A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que el propio artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, incluye en su numeral 7.4¹³ el análisis del control ante ataques de hombre en el medio, exclusivamente para **operaciones con tarjeta no presente** y para operaciones con billeteras móviles, las cuales por su naturaleza se encuentran expuestas a sufrir ataques informáticos. En ese sentido, queda reforzada la posición de que la remisión general al artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad es únicamente respecto del primer requisito (factores de autenticación) contenido en esta norma, no ocurriendo lo mismo con los 2 requisitos adicionales (control ante ataques de hombre en el medio y notificación de la operación) para los cuales el artículo 16°, numeral 7, del Reglamento de tarjetas contiene disposiciones especiales según el tipo de operación que se trate (con tarjeta presente o tarjeta no presente).
40. En ese sentido, en la medida que el Banco acreditó el proceso de autenticación reforzada para efectuar operaciones con tarjeta presente, según lo expresamente establecido en el numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento, no corresponde atribuirle responsabilidad por la conducta denunciada.
41. Adicionalmente, el Banco señaló que la operación denunciada ocurrió mientras la tarjeta se encontraba operativa, lo que se corrobora con el hecho de que el bloqueo de la tarjeta ocurrió el 21 de diciembre de 2025 a las 12:59:57 horas. El reporte presentado por el denunciado se muestra a continuación:

Bloqueo

[Ver en la siguiente página]

13

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

Artículo Artículo 16.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios:

(...)

7.4 El control requerido en el literal b) del artículo 19 el Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization para los numerales 7.2 y 7.3 del presente artículo, según corresponda.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1600-2026/PS2

Bloqueo Tarjeta de Crédito Visa N°4634-0212-6843-0164
BLOCK CODE TO F (DEFINITIVO)
TIME 12:59:57
FECHA 21/12/2025

3PVC33RE									
AM000000 - R05									
015 - TARJETA DE CREDITO DOLARES									
BANCO DE CREDITO DEL PERU					FILE DATE 22/12/2025 PAGE 2,064				
EMBOSSE DATA MAINTENANCE					PRNC DATE 23/12/2025 TIME 00:11:14				
CARD NUMBER	MAINT	REC CODE	FIELD DESCRIPTION	*****CHANGE DATA*****	SECURITY NAME--*				
POST TO ACCT	USGS	MOCC			S DATE	TIME	S DATE	TIME	
000463402126843292	1	0199	DATE LAST MAINT	FROM=2025 349 15/12/2025	L 221225	123144	BM		
000463402126843292	1	0199	DATE LAST MAINT	TO=2025 356 22/12/2025	L 221225	123144	BM		
000463402126843292	1	0309	CURR FIRST USAGE FL	FROM=Y	L 221225	123144	BM		
000463402126843292	1	0309	CURR FIRST USAGE FL	TO=N	L 221225	123144	BM		
000463402126843292	1	9948	CARD ACTIVATED DATE	FROM=00000000 00/00/0000	L 221225	123144	BM		
000463402126843292	1	9948	CARD ACTIVATED DATE	TO=2025 356 22/12/2025	L 221225	123144	BM		
000463402126843292	1	0309	CURR FIRST USAGE FL	FROM=Y	L 221225	123144	BM		
000463402126843292	1	0309	CURR FIRST USAGE FL	TO=N	L 221225	123144	BM		
000463402126843292	1	0110	PRDOR FIRST USAGE FL	FROM=Y	L 221225	123144	BM		
000463402126843292	1	0110	PRDOR FIRST USAGE FL	TO=N	L 221225	123144	BM		
000463402126843292	1	9902	DATE LST PLASTIC ISS	FROM=00000000 00/00/0000	L 221225	123144	BM		
000463402126843292	1	9902	DATE LST PLASTIC ISS	TO=2025 356 22/12/2025	L 221225	123144	BM		
000463402126843292	1	0198	MAINT SECUR ID	FROM=00000000 00/00/0000	L 221225	123144	BM		
000463402126843292	1	0198	MAINT SECUR ID	TO=2025 356 22/12/2025	L 221225	123144	BM		
000463402126843292	1	0309	CURR FIRST USAGE FL	FROM=Y	L 221225	123144	BM		
000463402126843292	1	0309	CURR FIRST USAGE FL	TO=N	L 221225	123144	BM		
000463402126843292	1	0218	OTE WARNING BULLETIN	FROM=00000000 00/00/0000	L 221225	123144	BM		
000463402126843292	1	0218	OTE WARNING BULLETIN	TO=2025 356 22/12/2025	L 221225	123144	BM		
000463402126843292	1	0001	BLOCK CODE	FROM=	L 221225	123144	BM		
000463402126843292	1	0001	BLOCK CODE	TO=	L 221225	123144	BM		
000463402126843292	1	9907	DATE EXCEPTION PURGE	FROM=00000000 00/00/0000	L 221225	123144	BM		
000463402126843292	1	9907	DATE EXCEPTION PURGE	TO=2030090 31/01/2030	L 221225	123144	BM		
000463402126843292	1	9908	EXCEPTION RESP CODE	FROM=	L 221225	123144	BM		
000463402126843292	1	9908	EXCEPTION RESP CODE	TO=04	L 221225	123144	BM		
000463402126843292	1	9909	REASON CODE	FROM=	L 221225	123144	BM		
000463402126843292	1	9909	REASON CODE	TO=	L 221225	123144	BM		
000463402126843292	1	0198	MAINT SECUR ID	FROM=AP	L 221225	123144	BM		
000463402126843292	1	0198	MAINT SECUR ID	TO=HL9	L 221225	123144	BM		
000463402126843292	1	0309	CURR FIRST USAGE FL	FROM=N	L 221225	123144	BM		
000463402126843292	1	0309	CURR FIRST USAGE FL	TO=Y	L 221225	123144	BM		
000463402126843292	1	0198	MAINT SECUR ID	FROM=00000000 00/00/0000	L 221225	123144	BM		
000463402126843292	1	0198	MAINT SECUR ID	TO=AP	L 221225	123144	BM		
000463402126843292	1	0199	DATE LAST MAINT	FROM=2025 353 19/12/2025	L 221225	123144	BM		
000463402126843292	1	0199	DATE LAST MAINT	TO=2025 356 22/12/2025	L 221225	123144	BM		

42. En virtud de lo antes mencionado, se verificó que la operación objeto de cuestionamiento fue válidamente efectuada en cumplimiento de lo establecido en el numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.

43. Sin perjuicio del análisis de validez de las operaciones, las partes formularon alegatos adicionales, los cuales serán evaluados a continuación:

Sobre el alegato (i)

44. El señor Ríos alegó que el Banco no procedió a bloquear preventivamente la tarjeta de crédito pese a que habría detectado las operaciones cuestionadas como sospechosas.

45. Para acreditar lo señalado, el señor Ríos presentó el correo electrónico enviado por el Banco el 20 de diciembre de 2025 a las 18:41 horas, a través el cual le informó que la operación de S/ 2 797,00 había sido detectada como inusual; conforme se puede verificar de la imagen adjunta a continuación:

[Ver imagen en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1600-2026/PS2

Detectamos una transacción inusual - Alertas de Seguridad BCP

De: BCP Alerta Fraude (bcpalertasyavisos@notificacionesbcp.com.pe)

Para: ca[REDACTED]@yahoo.com

Fecha: sábado, 20 de diciembre de 2025, 06:41 p. m. PET



Hola Carlos Alfonso Francisco,

Hemos detectado una transacción inusual de S/
2,797.00 con tu tarjeta terminada en **** 0164 en
IZI ARTICULOS ELECTRICOS.



¿No reconoces esta operación?

Comunicate inmediatamente con nosotros al
(01) 311-9898 anexo *911 para ayudarte a verificarla.

A continuación, mostramos los datos de la transacción inusual:

Monto

46. Al respecto, se debe precisar que en el presente apartado únicamente se está analizando la responsabilidad del Banco respecto de la operación de S/ 2 797,00, pues las tres (3) operaciones que se hicieron con posterioridad fueron objeto de allanamiento por parte del denunciado. Asimismo, es preciso indicar que la operación de S/ 2 797,00 era la primera operación realizada durante el día.
47. Siendo así, el hecho de que el Banco haya efectuado o no el bloqueo de la tarjeta de crédito del denunciante luego de detectar la operación de S/ 2 797,00 como inusual, no incide en el procesamiento de esta operación, pues para que dicho consumo pueda ser detectado por los sistemas de monitoreo del denunciado debía de haber sido procesado; ello, en la medida que los sistemas de monitoreo de las entidades financieras no son predictivos.
48. En tal sentido, corresponde desestimar el presente argumento formulado por la parte denunciante.

Sobre el alegato (ii)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1600-2026/PS2

49. El señor Ríos señaló que no reconocía la operación denunciada debido a que comunicó lo acontecido cuando la referida operación aún se encontraba “en proceso”.
50. Al respecto, es oportuno señalar que la autorización de una operación es realizada en tiempo real, en el momento mismo en que se ejecuta. Es decir, el procedimiento de validación y autorización de la transacción es inmediato; por lo que, si bien el registro y cargo de esta puede efectuarse de forma posterior, ello no afecta la fecha y hora en la cual la operación fue autorizada; por lo que no constituye obligación del Banco anular una operación que ya ha sido autorizada por sus clientes, ni existe disposición legal alguna que disponga un mandato similar.
51. Lo antes indicado es sumamente relevante, pues los servicios financieros son una actividad regulada y las acciones que se exigen de este tipo de proveedores deben emanar, primordialmente, de las normas que componen el ordenamiento jurídico; por lo que el hecho que el denunciante haya comunicado lo acontecido cuando la operación cuestionada aún se encontraba “en proceso” no afectó su validez ni tiene mérito suficiente para detener o revertir su procesamiento.
52. En virtud de todo lo antes mencionado, este Órgano Resolutivo considera que corresponde desestimar el alegato formulado en este extremo.

Sobre la ruptura del nexo causal

53. En sus descargos, el Banco alegó que se ha producido la ruptura del nexo causal, debido a que a partir de los hechos narrados por el señor Ríos en su denuncia, se conoce que un tercero habría usado mecanismos fraudulentos para poseer la tarjeta de crédito del denunciante, y se habría configurado la imprudencia del denunciante al no seguir las medidas de seguridad que todo tarjetahabiente debe cumplir.
54. Al respecto, el señor Ríos al formular su denuncia y en el marco del reclamo que formuló el 21 de diciembre de 2025, señaló que la operación fue autorizada luego de recibir una llamada de un supuesto representante de la denunciada, quien le ofreció un *upgrade* de tarjeta; además, añadió que, posteriormente, recibió la visita de un *courier*, quien procedió a cortar la tarjeta e indicarle que podía acercarse a recoger una nueva el siguiente lunes.
55. Obra en el expediente la Hoja de Reclamación de fecha 21 de diciembre de 2025 y la denuncia que presentó el señor Ríos en el marco de la tramitación del presente procedimiento administrativo, dichos documentos se muestran a continuación en la parte pertinente:

Hoja de Reclamación

Detalle				
CARLOS quiere ingresar un caso porque indica: No reconozco la(s) operación(es). Por ello, solicita Devolución monetaria. Se comunica preocupado por los movimientos que se realizaron a través de su tarjeta de CRÉDITO. Me indica que recibió una llamada desde el número del banco informando que unas personas en representación del BCP se apersonarían a su domicilio para realizarle el cambio de su tarjeta de crédito, realizaron el corte del plástico; sin embargo, horas después de ese procedimiento se ha percatado de operaciones que no ha realizado. Ya realizó el bloqueo de su tarjeta por seguridad. Por ello, solicitamos la investigación del caso y la devolución del dinero. Con carácter de urgencia.				
201225 1839	2,797.00 AP 008889	1V A-AUTH REQ/AD D	435704 - IZI*ARTICULOS ELECTRICOS	
201225 1842	100.00 AP 000673	1V A-AUTH REQ/AD D	435704 - IZI*ARTICULOS ELECTQPSOS	
201225 1842	100.00 AP 001225	1V A-AUTH REQ/AD D	435704 - IZI*ARTICULOS ELECTQPSOS	
201225 1843	100.00 AP 001479	1V A-AUTH REQ/AD D	435704 - IZI*ARTICULOS ELECTQPSOS	

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1600-2026/PS2****Denuncia****REFERENCIA: RECLAMO TRA00241852 CARLOS ALFONSO FRANCISCO RIOS OLIVA**

Recibí la respuesta a mi reclamo el día 13 de enero 2026 donde se declara no procedente a pesar de que el Banco ha reconocido expresamente que se ha tratado de una operación fraudulenta.

A través de la presente, solicito que esa decisión sea reevaluada, o me veré en la necesidad de recurrir a Indecopi y la SBS.

El 20 de diciembre 2025 recibí una llamada con el número 01 3119898 (que es de común conocimiento que es el número telefónico oficial del BCP), donde se me ofrecía upgrade de tarjeta, se me dio datos de mi nombre, el tipo de tarjeta y la línea de crédito que tenía en forma correcta. Todos estos datos debiesen estar en posesión exclusiva del Banco, y el Banco habría incumplido su obligación de mantenerlos en reserva.

Dado que el presunto agente bancario tenía todos mis datos, acepte el upgrade y el mismo día se apersona un supuesto mensajero del Banco con documentos del Banco (Adjunto) y me pide mi tarjeta, la corta en mi delante y me dice que el lunes puedo acercarme a recoger la nueva.

56. Si bien en la hoja de reclamación y la denuncia presentada por el señor Ríos, se aprecia que este señaló que el 20 de diciembre de 2025 recibió una llamada telefónica del número 01 3119898 y que en el marco de dicha comunicación, mantuvo una conversación con una persona que se habría identificado como trabajador del Banco, quien le habría ofrecido un *upgrade* de tarjeta, y que para ello se concretice aceptó que un *courier* se acerque a su domicilio, no obra medio probatorio que permita corroborar dicha afirmación, como el registro de llamadas de su equipo móvil u otro elemento objetivo.
57. Siendo así, a partir de lo manifestado por el denunciante y de los medios probatorios que obran en el expediente, se puede concluir que fue víctima de fraude. En efecto, lejos de quedar demostrada la participación del Banco en el incidente descrito por el señor Ríos, a partir de lo manifestado por él, se aprecia que pudo evitar el fraude del cual fue víctima.
58. En este punto cabe señalar que, de lo señalado por el consumidor a lo largo del procedimiento, se puede concluir que la llamada que recibió el denunciante se realizó en el marco de un intento de fraude, en el cual los estafadores se contactan con los clientes haciéndose pasar por personal del Banco o una persona de confianza, con el fin de obtener información confidencial. Cabe precisar que, este Órgano Resolutivo ya ha emitido resoluciones en procedimientos anteriores en los que se verificó que los consumidores recibieron llamadas desde números telefónicos encriptados que simulaban provenir de las entidades financieras, en las que se les ofrecieron beneficios con la intención de que entreguen sus tarjetas, las cuales fueron posteriormente empleadas por terceros¹⁴.
59. Cabe señalar que, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que

¹⁴

Ver fundamentos 35 a 47 de la Resolución N° 1464-2025/PS2.
Ver fundamentos 38 a 50 de la Resolución N° 0753-2025/PS2.
Ver fundamentos 29 a 41 de la Resolución N° 1222-2025/PS2.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1600-2026/PS2**

terceros accedan a su información. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de las operaciones no reconocidas, cuando el propio denunciante ha reconocido que descargó un archivo en su equipo celular bajo órdenes de terceros.

60. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que ocasionó la operación denunciada, pues al entregar su tarjeta a un tercero, perdió la posesión de su tarjeta de crédito y ello permitió que un tercero realice la operación que ahora pretende desconocer, por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código.
61. Por lo tanto, la participación del consumidor en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad del denunciado.
62. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de una (1) operación por el importe de S/ 2 797,00 en la tarjeta de crédito N° 4634-****-****-6252 del denunciante, en tanto ha quedado acreditada su correcta autorización y la configuración de la ruptura de nexo causal por falta de diligencia del denunciante. Asimismo, corresponde desestimar los alegatos adicionales brindados por el denunciante.

Medidas correctivas

63. Este órgano resolutorio se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior– y complementarias –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
64. En el presente caso, el señor Ríos solicitó como medida correctiva que: (i) se ordene el extorno inmediato del importe total de las operaciones denunciadas más los intereses, seguros y cualquier otro cargo que se haya generado como consecuencia de estas; y, (ii) se le informe de manera detallada de qué manera terceros no autorizados obtuvieron sus datos personales y financieros.
65. Sobre el punto (i) corresponde estimar la solicitud del señor Ríos respecto a las tres operaciones sobre las cuales el Banco formuló allanamiento, exceptuando la solicitud de extorno de seguros asociados, debido a que el denunciante no acreditó ante este Órgano Resolutorio que haya pagado un seguro asociado únicamente por la realización de las cuatro (4) operaciones que cuestiona mediante el presente procedimiento, respecto a su tarjeta de crédito N° 4634-****-****-6252.
66. Por otra parte, respecto al punto (ii), corresponde indicar que lo solicitado por el consumidor no permite revertir los efectos negativos de la conducta infractora, a lo que debe sumarse que el denunciante no ha aportado evidencia de que el Banco haya permitido el acceso a terceros sobre sus datos personales.
67. En ese sentido, en vista de que se ha declarado responsable al Banco por haber infringido el Código, en mérito al allanamiento formulado, corresponde ordenarle como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1600-2026/PS2**

- (i) Extornar en la tarjeta de crédito N° 4634-****-****-6252 del denunciante el importe de S/ 300,00, correspondiente a las tres (3) operaciones cuestionadas respecto de las cuales formuló allanamiento, así como los intereses, comisiones, gastos y penalidades que dicha operación hubiera generado, desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento de la medida correctiva;
- (ii) solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, las rectificaciones que correspondan a efectos de que la deuda generada por la operación cargada en la tarjeta de crédito no sea considerada en los reportes crediticios de la parte denunciante; y, de ser el caso, la calificación negativa por dicha deuda sea modificada; e,
- (iii) informar a la parte denunciante sobre los extornos realizados, **el monto que corresponde a cada concepto extornado y las gestiones de rectificación de reporte crediticio ante la SBS.**

68. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva citada en el numeral precedente, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (1) a tres (3) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117° del Código¹⁵.

Graduación de la sanción

69. El análisis de la sanción a imponer por la(s) infracción(es) verificadas en el procedimiento se realizará en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N°032-2021-PCM (en adelante, el Decreto Supremo), que aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de multas a imponer, entre otros, en el ámbito de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor.
70. Sobre el débito de tres (3) operaciones no reconocidas corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

Multa base	
Nivel de afectación	Por la cuantía afectada de S/ 300,00, que equivale a 0,05 UIT ¹⁶ , la infracción tiene un nivel de afectación bajo (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).
Tamaño del infractor	Este despacho verificó las ventas anuales del Banco, mediante la revisión de los estados financieros publicados en la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores (en adelante, SMV) ¹⁷ , en el que se verifica que estas superan

¹⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva. No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo. (Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

¹⁶ El valor de la UIT en el presente año es de S/ 5 500,00.

¹⁷ Ver: https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_Memorias?data=520FE826006982B0E5EA28C44836DFD5D328C975B7

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1600-2026/PS2**

	las 2 300 UIT; por lo que el denunciado es una gran empresa ¹⁸ . En ese sentido, el monto preestablecido de la sanción es de 3,49 UIT (Cuadro 18 del Anexo del Decreto Supremo).
Factor de duración	El débito de operaciones no reconocidas constituye una infracción de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).

Atenuantes y agravantes

71. No se han identificado circunstancias agravantes. Por otro lado, considerando que Pacífico formuló su allanamiento dentro del plazo otorgado para la presentación de sus descargos, en aplicación del citado artículo 112° del Código y el literal e) del artículo 29 de la Directiva 001-2021-DIR-COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, corresponde atenuar la multa base **e imponer como sanción una amonestación.**

Costas y costos del procedimiento

72. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI¹⁹ dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. No obstante, el citado artículo 112° del Código establece que, en todos los supuestos de allanamiento o reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonerará al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.
73. Asimismo, el ya citado literal e) del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI establece que la exoneración de costos procederá cuando el denunciado formule su allanamiento dentro del plazo concedido para la presentación de sus descargos.
74. Si bien por los alcances del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021-DIR-COD-INDECOPI, no correspondería exonerar al Banco del pago de costos, debido a que no formuló su allanamiento sobre todas las pretensiones de la parte denunciante; lo cierto es que, en el extremo de la denuncia en el cual no se allanó no resultó ser la parte vencida, por lo que no corresponde que asuma los costos vinculados a estos.
75. El Banco deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a S/ 36,00²⁰.

¹⁸ La clasificación de empresas es la siguiente:
- Microempresa: Ventas anuales desde 1 hasta 150 UIT
- Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT
- Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT
- Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT

¹⁹ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**
Artículo 7.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...)
En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
(Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

²⁰ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1600-2026/PS2**

76. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa no menor de una (1) UIT por incumplimiento de mandato, hasta cincuenta (50) UIT, en caso de persistir el incumplimiento, de acuerdo con los términos establecidos por el artículo 118° del Código²¹.

RESUELVE

PRIMERO: Sancionar a Banco de Crédito del Perú con una amonestación por haber incurrido en infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en mérito al allanamiento formulado, por haber cargado indebidamente tres (3) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4634-****-****-6252 del denunciante, las cuales no reconoce, pues se realizaron: (i) pese a que la entidad financiera detectó a estas como sospechosas, no procedió a bloquear preventivamente la tarjeta de crédito; y, (ii) que el consumidor comunicó lo acontecido cuando las operaciones aún se encontraban “en proceso”.

Fecha	Detalle	Importe S/
20/12/2025	IZI*ARTÍCULOS ELECTRIC LIMA	100,00
20/12/2025	IZI*ARTÍCULOS ELECTRIC LIMA	100,00
20/12/2025	IZI*ARTÍCULOS ELECTRIC LIMA	100,00

SEGUNDO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco de Crédito del Perú, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4634-****-****-6252 del denunciante, que se detalla a continuación, toda vez que ha quedado acreditada su correcta autorización y la configuración de ruptura de nexo causal por falta de diligencia del denunciante. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante, referidos a que se realizaron: (i) pese a que la entidad financiera detectó a estas como sospechosas, no procedió a bloquear preventivamente la tarjeta de crédito; y, (ii) que el consumidor comunicó lo acontecido cuando las operaciones aún se encontraban “en proceso”.

Fecha	Detalle	Importe S/
20/12/2025	IZI*ARTÍCULOS ELECTRIC LIMA	2 797,00

TERCERO: Ordenar a Banco de Crédito del Perú como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:

- (i) Extornar en la tarjeta de crédito N° 4634-****-****-6252 del denunciante el importe de S/ 300,00, correspondiente a las tres (3) operaciones cuestionadas respecto de las cuales formuló allanamiento, así como los intereses, comisiones, gastos y penalidades que dicha operación hubiera generado, desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento de la medida correctiva;

²¹**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costos y costas**

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1600-2026/PS2**

- (ii) solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, las rectificaciones que correspondan a efectos de que la deuda generada por la operación cargada en la tarjeta de crédito no sea considerada en los reportes crediticios de la parte denunciante; y, de ser el caso, la calificación negativa por dicha deuda sea modificada; e,
- (iii) informar a la parte denunciante sobre los extornos realizados, **el monto que corresponde a cada concepto extornado y las gestiones de rectificación de reporte crediticio ante la SBS.**

Banco de Crédito del Perú tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva citada en el numeral precedente, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (1) a tres (3) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117° del Código²².

CUARTO: Ordenar a Banco de Crédito del Perú el pago de las costas del procedimiento y disponer que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con devolver a la parte denunciante el pago de las costas de esta instancia, ascendente a S/ 36,00.

Banco de Crédito del Perú deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas, ante este Órgano Resolutivo en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

QUINTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N°2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²³, caso contrario la resolución quedará consentida.

22

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos**

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva. No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo. (Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

23

DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 32°.- Apelación**

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**Artículo 222°.- Acto firme**

M-OPS-04/01

Página 18 de 19

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1600-2026/PS2**

SEXTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI²⁴, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

SÉPTIMO: Disponer la inscripción de Banco de Crédito del Perú en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°²⁵ del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²⁴ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

²⁵ **LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.

M-OPS-04/01

Página 19 de 19